

Dossie di guida al voto consapevole sul referendum giustizia in merito alla “Separazione delle carriere”

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». (25A05968) (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2025)

INTRODUZIONE

Questa guida offre una spiegazione semplice e pratica, pensata per chi (come me) vuole capire che cosa cambierebbe con la riforma sulla separazione delle carriere e quali interpretazioni ne derivano. Prima del confronto tra le diverse posizioni, ecco i punti principali che saranno approfonditi nel documento.

1) Separazione delle carriere tra PM e giudici

Oggi la funzione di accusa(PM) e quella decisionale(giudice) sono nello stesso organo della magistratura. e condividono parte della carriera pur svolgendo funzioni diverse(con alcune similitudini),la riforma introduce una separazione più netta dei percorsi

2) Due “autogoverni” distinti (due CSM)

L'autogoverno della magistratura (in cui si discutono carriere, incarichi, valutazioni) viene separato: uno per i giudici e uno per i PM.

Scopo dichiarato: ridurre intrecci e percezioni di “contenitore unico”. Critica tipica: rischio di duplicazione di strutture e di spostamento delle dinamiche di potere.

3) Sorteggio e criteri di scelta

Una parte della composizione (in particolare dei membri togati) viene collegata a meccanismi di **sorteggio**.

Qui c'è un nodo enorme: **da quali elenchi si sorteggia e chi li costruisce**. Questo dettaglio spesso dipende da norme successive in legge ordinaria (attuative), ed è uno dei punti più contestati.

4) Alta Corte disciplinare

La riforma prevede un organo separato per la **disciplina** dei magistrati (Alta Corte disciplinare). Mentre oggi la funzione disciplinare è competenza di un organo interno al csm.

Scopo dichiarato: aumentare credibilità e imparzialità del disciplinare. Critica tipica: può diventare un nuovo centro di potere o una leva più esposta a pressioni indirette, a seconda di composizione, quorum e regole. La composizione infatti sarà più “politica” vista la presenza di un **laico in più**.

5) “Secondo tempo”: le leggi attuative

Molti aspetti decisivi (liste, criteri, procedure, dettagli del sorteggio, regole operative) vengono definiti dopo tramite **legge ordinaria**.

Per questo, anche chi è d'accordo sui principi spesso si divide su una domanda pratica: **quanto è "catturabile" l'attuazione da una maggioranza politica? Come può una parte così portante dipendere da una legge ordinaria?**

6) Il falso mito di efficienza della giustizia

La riforma non è, di per sé, un piano "anti-lentezza": i tempi della giustizia dipendono molto da **risorse, organizzazione, arretrato e regole processuali**.

Quindi: anche se cambiano assetti e percezioni, l'effetto sui tempi non è meccanico.

COME HO STRUTTURATO LA GUIDA

Nei capitoli successivi troverai ogni tema affrontato singolarmente:

1. tesi **NO** → 2) replica **SÌ** → 3) **nodo tecnico** → 4) domande guida per approfondire personalmente in autonomia

1. Perché questo referendum non è un tecnicismo

Qui non si decide solo un dettaglio procedurale. Si decide se modificare un equilibrio costituzionale che tocca (a) il rapporto tra politica e potere giudiziario, (b) la fiducia del cittadino nell'imparzialità, (c) la qualità dei filtri quando la giustizia incide su libertà personale e reputazione. La divergenza nasce da una domanda: quale rischio è più concreto? Per la linea NO, il rischio principale è la politicizzazione indiretta nel tempo ("secondo possibile tempo" attuativo). Per la linea SÌ, il rischio principale è il deficit di terzietà percepita e la sfiducia nelle decisioni del giudice da cui l'Italia sarebbe afflitta,

2. Contesto politico e argomento 'indagini preliminari'

IL dibattito interno al PD (spaccatura su Pina Picierno vs linea della segreteria) e un'argomentazione pro-SÌ molto presente nel discorso pubblico: l'idea che nelle indagini preliminari il GIP accoglierebbe quasi sempre le richieste del PM, e che una quota non trascurabile finisca poi in assoluzione quando però i danni mediatici sono già avvenuti.

L'integrazione metodologica qui è: un dato, anche se vero, non basta. Serve ricostruire il nesso causale. Quali richieste? quali reati? quali standard probatori? quali prassi? quale peso hanno risorse e arretrato? Solo dopo si può dire se la separazione delle carriere 'risolve' quel problema o se è una risposta indiretta (fiducia/percezione) a un fenomeno che nasce altrove (organizzazione, carichi, regole sulle misure).

3. Contestazione comparata: perché l'Europa non dà un automatismo

A anche in Paesi con separazione più netta (citati Francia e Germania), percentuali di autorizzazione possono risultare simili o più alte. Il significato operativo non è 'allora il SÌ è falso', ma: non si può vendere la separazione come cura meccanica di quell'indicatore. Se l'obiettivo dichiarato è terzietà, allora la comparazione deve includere anche i contrappesi: quali figure filtranti esistono? quali assetti investigativi e di controllo? quali differenze nel ruolo della polizia giudiziaria? quali standard su intercettazioni/cautelari?

4. Stato attuale: Cartabia e 'passaggi' già ridotti

Dopo la riforma Cartabia, i passaggi tra funzioni/percorso sarebbero oggi molto più difficili e numericamente residuali. Questo sposta l'attenzione: la riforma non va letta solo come risposta al 'via vai' (che non sarebbe più centrale), ma come intervento su ecosistema e incentivi: carriere, valutazioni, disciplina, cultura organizzativa e fiducia.

5. Efficienza: cosa manca nel testo e cosa esiste fuori dal testo

Sollevo una profonda critica per la mancanza di un intervento diretto su lentezza e burocrazia nel testo e ricordo l'esistenza di proposte operative (piano in 8 punti citato con incontro del 4 marzo 2025). Questa guida unificata impone quindi una distinzione stabile: (a) assetto/fiducia (chi decide e come appare imparziale), (b) organizzazione/tempi (organici, digitalizzazione, procedure). Se l'elettore vota aspettandosi 'processi rapidi', rischia un fraintendimento.

6. Secondo tempo e politicizzazione indiretta

Il dossier lega la critica a un contesto comunicativo (richiami al 'primato della politica', idea di PM sotto esecutivo) e a una sequenza istituzionale: anche senza subordinazione esplicita, si può creare una condizione e completare con legge ordinaria (priorità reati, assetti della PG, flussi notizie di reato, criteri e liste). La replica SÌ chiede: dove sta la leva nel testo? e sostiene che il terreno decisivo sono regole attuative pulite e controllabili, e non vi sia alcuno intento velato.

7. Disciplina e Alta Corte: credibilità vs catturabilità

L'Alta Corte come organo terzo potenzialmente più credibile ma solleva dubbi: peso della componente laica, rimedi/ricorsi, e catturabilità. Aggiunge un argomento comparato sulla severità del disciplinare italiano rispetto a standard europei. Qui la guida integrata fornisce il criterio pratico: non chiedere solo 'è terzo?', ma 'quanto è catturabile?' (nomine, quorum, incompatibilità, trasparenza, motivazioni, impugnazioni).

8. Correntismo e sorteggio: neutralità apparente e rischio boomrang

Attenzione al sorteggio $\neq$ neutralità automatica: può produrre squilibri casuali o, peggio, essere orientato tramite elenchi ristretti o costruiti con criteri controllabili. Aggiunge un rischio culturale: separare troppo può creare un ambiente di soli PM che enfatizza nel lungo periodo la funzione accusatoria ('superpoliziotto'). Conclusione: il punto decisivo è il pre-sorteggio (elenchi, criteri, rinunce, sostituzioni).

Finisce qui l'introduzione per entrare ora nel cuore del tema.

Come usare questo documento: leggi i capitoli nell'ordine previsto. Ogni capitolo ha: una tesi NO, replica SÌ, cosa resta controverso, che cosa dovresti controllare su testi/attuazione, domande per approfondire personalmente. Alla fine trovi una checklist per fare il punto.

Indice

0. Cornice: che cos'è davvero questo referendum e perché non è solamente un tecnicismo
1. Nodo politico-costituzionale: rapporto politica–magistratura e possibili trasferimenti di potere
2. Cosa cambia (o non cambia) nell'immediatezza: efficienza, tempi, e perché le promesse contano
3. Il ruolo del PM nel modello attuale: organo di giustizia, filtro, e dovere di cercare anche a disarcione
4. Separazione delle carriere: terzietà del giudice vs 'testa del PM' e rischio di PM più di parte
5. Il "secondo tempo": leggi ordinarie, priorità dei reati, polizia giudiziaria, flussi delle notizie di reato
6. CSM, correntismo, sorteggio e liste: anti-correntismo o 'sorteggio finto'?
7. Alta Corte disciplinare e responsabilità: credibilità vs nuovo centro di potere
8. Errori giudiziari e sistema dei gradi: che cosa c'entra davvero con la riforma
9. Metodo prudenziale del NO: pacchetto unico e perché votare NO anche se qualche pezzo sembra condivisibile
10. Sezioni non sovrapposte: argomenti tipici del NO, argomenti tipici del SÌ
11. Checklist finale: domande per il cittadino + domande per l'autore (per espandere ancora)

0. Cornice: che cos'è davvero questo referendum

Partiamo da un presupposto fondamentale, qualcosa che va chiarito subito: bisogna escludere questo referendum dalla categoria "aggiustamento tecnico" e collocarlo nella categoria "scelta di equilibrio costituzionale". Quando si tocca la Costituzione, le modifiche non mai sono neutre: anche se sembrano procedurali, spostano incentivi, poteri e percezioni. Detto questo partiamo dall'obiettivo dichiarato del referendum (uno dei diversi propositi)

L'idea-chiave del SI è la terzietà (e apparenza di terzietà): se giudice e pubblica accusa sono percepiti come parte dello stesso "contenitore" istituzionale, la fiducia cala soprattutto quando si decide su libertà personale e strumenti invasivi. Difatti non si tratta di

separazione delle funzioni ma bensì delle carriere e di tutto il percorso (il passaggio da pm a giudice ad oggi è già rarissimo).

1. Nodo politico-costituzionale: rapporto politica–magistratura

Tesi NO

Nel NO si insiste che l'oggetto sostanziale è l'autonomia dell'ordine giudiziario rispetto alla sfera politica. Non perché 'magistrati vs politici' sia una guerra corporativa, ma perché il cittadino ha bisogno che il controllo di legalità sui potenti sia effettivo, l'autonomia in sé non è attaccata avendo come riferimento il testo della riforma, la polemica è mossa piuttosto sulle dichiarazioni dei ministri Tajani e Nordio che hanno più volte dichiarato pubblicamente di necessitare di avere più controllo verso la magistratura e la polizia giudiziaria.

Se chi propone la riforma parla di "primato della politica" o interpreta indagini/dimissioni come fattori che incidono sui governi, allora una riforma che riduce margini di iniziativa autonoma del PM può diventare, in prospettiva, una cintura di protezione per chi esercita il potere oggi o domani.

Replica SÌ (confutazione)

Nel SÌ si contrappone a questa cornice una chiave diversa: la fiducia pubblica nella giurisdizione dipende dalla terzietà percepita del giudice. Se il cittadino sente che giudice e accusa stanno nello stesso ecosistema di carriera/valutazione, anche una decisione corretta può risultare 'sospetta'. La riforma ha quindi una funzione psicologico-politica: rendere più netta (in termini di apparenza) la distanza tra chi accusa e chi decide, riducendo l'effetto contenitore unico'. Questa impostazione non nega l'esistenza di pressioni reali, ma tenta di risolvere un deficit di credibilità attraverso l'architettura istituzionale.

Che cosa resta controverso

quale rischio è più concreto? (che la riforma apra varchi di influenza politica indiretta (tesi NO), oppure che senza una distanza più visibile tra accusa e giudice continui a calare la fiducia, la quale è quasi dimezzata rispetto a 30 anni fa (tesi SÌ). La decisione dipende inoltre da quanto peso attribuisce al 'secondo tempo' (attuazione con leggi ordinarie).

2. Efficienza e tempi: promessa comunicativa o obiettivo reale?

Tesi NO

Il NO dedica spazio a un attacco diretto alla retorica dei 'processi più veloci'. La tesi è: separare carriere e intervenire su organi di autogoverno non incide automaticamente sui colli di bottiglia che determinano la durata dei processi, come affermato da diversi parlamentari di maggioranza (risorse, carichi, norme processuali, organizzazione degli uffici).

Il NO propone un criterio di lettura indiretta: se l'intervento non produce un beneficio operativo visibile, la domanda diventa chi guadagna o perde in garanzie. In altre parole: se non ottieni tempi più rapidi, stai pagando un prezzo istituzionale (nuovi organi, nuovi equilibri) per quale reale vantaggio concreto? Perché non intervenire concretamente dove davvero la nostra giustizia fa acqua?

Un'altra tesi è quella dei costi, considerando che il referendum non risolve il problema principale è necessario investire altre risorse economiche? (secondo stime circa il triplo del costo attuale)

Replica SÌ (confutazione)

il SÌ, parte da una constatazione simile: la giustizia è lenta soprattutto per arretrato e carichi di lavoro. Quindi anche nel SÌ l'efficienza non è presentata come effetto automatico della sola separazione: servono risorse e capacità organizzativa e questo non preclude delle modifiche in altri ambiti. proprio perché il sistema è saturo, aumentano distorsioni e priorità 'di fatto' (casi visibili, pressioni mediatiche). Perciò l'architettura deve rafforzare fiducia e credibilità dei filtri (giudice terzo), altrimenti la lentezza si trasforma in delegittimazione.

Che cosa resta controverso

Entrambe le linee riconoscono che tempi e arretrato dipendono soprattutto da organizzazione e risorse. La divergenza è su che cosa far passare in Costituzione: per il NO, cambiare assetti senza cambiare risorse è un rischio ingiustificato (inoltre viene da pensare in malafede sui reali scopi); per il SÌ, è comunque necessario intervenire sulla credibilità e sulla distanza percepita nonostante non sia il problema principale.

3. Il PM nel modello attuale: organo di giustizia e filtro

Tesi NO

Nel NO il cuore concettuale è una definizione: il pubblico ministero, nel modello costituzionale attuale, non è il 'legale dell'accusa' incaricato di ottenere condanne. È un organo di giustizia: deve accertare i fatti e sostenere l'accusa solo quando gli elementi rendono ragionevole il rinvio a giudizio. Da questa definizione discendono due effetti pratici: (1) in fase iniziale il PM fa selezione e filtro, archiviando una parte dei casi; (2) proprio perché non deve 'vincere', deve considerare anche elementi che scagionano o ridimensionano l'ipotesi accusatoria. Per il NO questo riduce processi inutili, protegge gli innocenti e concentra risorse sul responsabile reale.

Il NO aggiunge un punto culturale fondamentale: l'accesso e il tirocinio comune tra funzioni requirenti e giudicanti costruirebbero una cultura della prova e della verifica, non una cultura della 'condanna'. Anche se i passaggi di funzione sono pochi nei numeri, il simbolo è: appartenenza a un unico ordine giudiziario. Persa questa identità culturale c'è il rischio che i PM coltivino esclusivamente la dottrina dell'accusa e diventerebbe inevitabile la trasformazione in inquisitori o avvocati dell'accusa.

Replica SÌ (confutazione)

Il SÌ afferma che anche se il PM si comporta correttamente, l'ecosistema comune crea una percezione di vicinanza tra accusa e giudice. Anche se solo apparente questa causa sfiducia nei confronti del giudice. la terzietà è soprattutto del giudice, non del PM. Se separare carriere rafforza la distanza e la credibilità del giudice come arbitro, il cittadino guadagna fiducia nel momento decisivo: quando una misura cautelare o un'intercettazione sono autorizzate da un giudice (GIP) percepito come davvero terzo.

Che cosa resta controverso

Il punto controverso è se il PM inteso come 'organo di giustizia' sia protetto meglio nel modello attuale (NO) oppure se possa restare tale anche con carriere separate (rischio derive diametralmente opposte) (SÌ). Qual è il meccanismo che garantisce che il PM continui a cercare anche elementi a scarico dopo la separazione? Se il PM diventa più 'parte' nel corso dei prossimi anni, quali anticorpi istituzionali proteggono l'innocente prima di arrivare a sentenza? In quel caso ci sarebbe un tentativo di controllo da parte dell'esecutivo? (in ogni paese europeo con separazione delle carriere il PM è sottoposto all'esecutivo fatta eccezione del portogallo)

4. Separazione delle carriere: terzietà del giudice vs 'testa del PM'

Tesi NO

Per rendere concreto il rischio, la scheda evoca un processo più competitivo e ‘di parte’, con riferimento a una versione caricaturale del paradigma statunitense: accusa con risorse dello Stato vs difesa spesso più debole (mezzi, consulenti, investigazioni difensive).

Scenario-tipo: cittadino innocente denunciato senza prove solide. Con PM più orientato all'accusa, la selezione in indagine si irrigidisce, il rinvio a giudizio diventa più probabile; l'assoluzione arriva dopo anni, ma i danni economici e personali sono già prodotti. Anche per le vittime, accusare ‘qualcuno’ non basta: serve identificare il responsabile corretto e reggere in giudizio.

Replica SÌ (confutazione / contro-lettura)

Il si ribalta l'angolo: l'equivoco è dire ‘c'è già la separazione’. Oggi sarebbe soprattutto separazione di funzioni (chi fa PM e chi fa giudice in udienza), ma l'ecosistema di carriera/valutazione resta intrecciato. La separazione delle carriere mira a distinguere percorsi e incentivi, come differenza tra ‘arbitro’ e ‘giocatore’.

Il SÌ insiste che la posta è la credibilità del giudice terzo, soprattutto nelle indagini (GIP/GUP) quando si decide su libertà personale e strumenti invasivi: se il giudice è percepito vicino alla pubblica accusa per dinamiche di carriera nello stesso contenitore, l'assetto perde fiducia

Che cosa resta controverso

Qui la divergenza è forte: il NO teme un PM strutturalmente più ‘di parte’; il SÌ considera decisivo rendere più netta la distanza tra accusa e giudice per la fiducia del cittadino. Il nodo vero diventa: è possibile aumentare la terzietà del giudice senza cambiare la natura del PM? oppure, viceversa, è possibile separare carriere senza spingere il PM verso la cultura dell'accusa? Se la separazione serve alla terzietà: perché non rafforzare solo i controlli del giudice (tramite leggi ordinarie) senza separare carriere? Se la separazione rischia di cambiare il PM: quale clausola o meccanismo impedisce l'evoluzione verso ‘PM parte (escluso il dovere scritto)’? Davvero i danni del contenitore unico sono superiori ai potenziali che si potrebbero generare?

5. Il “secondo tempo”: leggi ordinarie e leve di controllo indiretto

Tesi NO

il NO definisce questo blocco come decisivo: anche se nel testo costituzionale non appare un controllo politico sull'azione penale, la separazione creerebbe condizioni per interventi successivi con norme ordinarie. Una volta che il PM è percepito come parte distinta dal giudice, diventa politicamente più semplice sostenere che debba rispondere a qualcuno (esecutivo o Parlamento).

Il ‘secondo tempo’ viene articolato in leve: priorità dei reati (gerarchie periodiche che, se dipendono dalla maggioranza, diventano politiche), polizia giudiziaria (riduzione della disponibilità effettiva verso la dipendenza funzionale del PM), flusso delle notizie di reato (indebolire trasmissione tempestiva o iniziativa autonoma del PM). Combinazione: se restringi ciò che il PM può vedere e fare, anche il giudice riceve un quadro filtrato; l'indipendenza del giudice conta meno se il ‘rubinetto’ dell'azione penale è controllato altrove.

il NO inoltre aggiunge un elemento di comunicazione politica: a favore del SI si userebbero casi di cronaca per delegittimare la magistratura senza entrare nel merito tecnico, preparando consenso emotivo al ‘cambiare comunque’, anche quando il cambio non risolve problemi concreti (processi lunghi, sotto-organico, carichi).

Replica SÌ (confutazione)

Il SI contesta la narrazione “PM sotto la politica”: non nega che esistano pressioni nel mondo reale, ma sostiene che la norma non introduce subordinazione e conferma principi come autonomia/indipendenza e obbligatorietà dell'azione penale. Attacca l'uso di argomenti suggestivi non ancorati al testo e che si tratta quindi di scenari possibili.

Per il SÌ, dunque, il dibattito deve tornare a essere testuale: quali passaggi permettono davvero una cattura politica? quali passaggi invece la impediscono? E soprattutto: se il problema è la legge ordinaria, la battaglia vera è scrivere buone regole attuative, non bloccare a monte un intervento di terzietà.

Che cosa resta controverso

Questo è il nodo più ‘strategico’: il NO ragiona per sequenze istituzionali (condizioni oggi, completamento domani). Il SÌ ragiona per testo e principi (autonomia/obbligatorietà restano). Il cittadino deve decidere se considera plausibile e pericolosa la sequenza descritta dal NO, o se la ritiene una proiezione non necessaria. Quali garanzie organizzative e normative mantengono la dipendenza funzionale della polizia giudiziaria al PM nel caso il SI vincessi? Quali barriere reali impediscono il ‘secondo tempo’ (non solo intenzioni, ma vincoli)? Se il NO ha ragione sulla sequenza quali emendamenti/attuazioni lo renderebbero impossibile?

6. CSM, correntismo e sorteggio: cura o “sorteggio finto”?

Tesi NO

Il NO interpreta la nuova architettura (due CSM separati + Alta Corte) come moltiplicazione di strutture e costi senza guadagno proporzionale su durata dei processi o qualità.

La critica chiave riguarda il sorteggio: non ‘sorteggio sempre sbagliato’, ma ‘sorteggio disegnato male’. Se sorteggi solo una parte (es. togati) e l’altra (laici) resta direttamente o indirettamente sotto controllo del Parlamento, nasce un disequilibrio: una parte eterogenea e non organizzata contro una parte omogenea e politicamente coordinata. Perché ‘sorteggio finto’: il sorteggio può avvenire dentro una lista pre-selezionata dalla politica. Se la lista è formata con regole decise da una maggioranza parlamentare, l’esito resta politicamente orientato anche se formalmente casuale. Inoltre molte scelte operative (criteri, ampiezza liste, rinunce, sostituzioni) sono rinviati a legge ordinaria: più spazio lasci, più potere dai alla maggioranza che scriverà le regole attuative di governo in governo.

Replica SÌ (confutazione)

Il SI riconosce correntismo come problema e vede nel sorteggio un antidoto: rompere filiere, rendere più difficile la costruzione di rendite di posizione, aumentare credibilità dell’autogoverno.

Ma anche nel SÌ emerge un punto di cautela: la bontà del sorteggio dipende dalla costruzione degli elenchi e dalle regole a monte. Quindi una parte dell’argomento SÌ coincide, in realtà, con la domanda NO: chi scrive le regole delle liste?

Che cosa resta controverso

Qui il contrasto è meno ‘sì/no al sorteggio’ e più ‘chi controlla il pre-sorteggio’. Se il meccanismo è trasparente e non catturabile, il sorteggio può ridurre correnti; se è catturabile, può sostituire correnti con un blocco politico più forte. Il sorteggio rompe davvero le

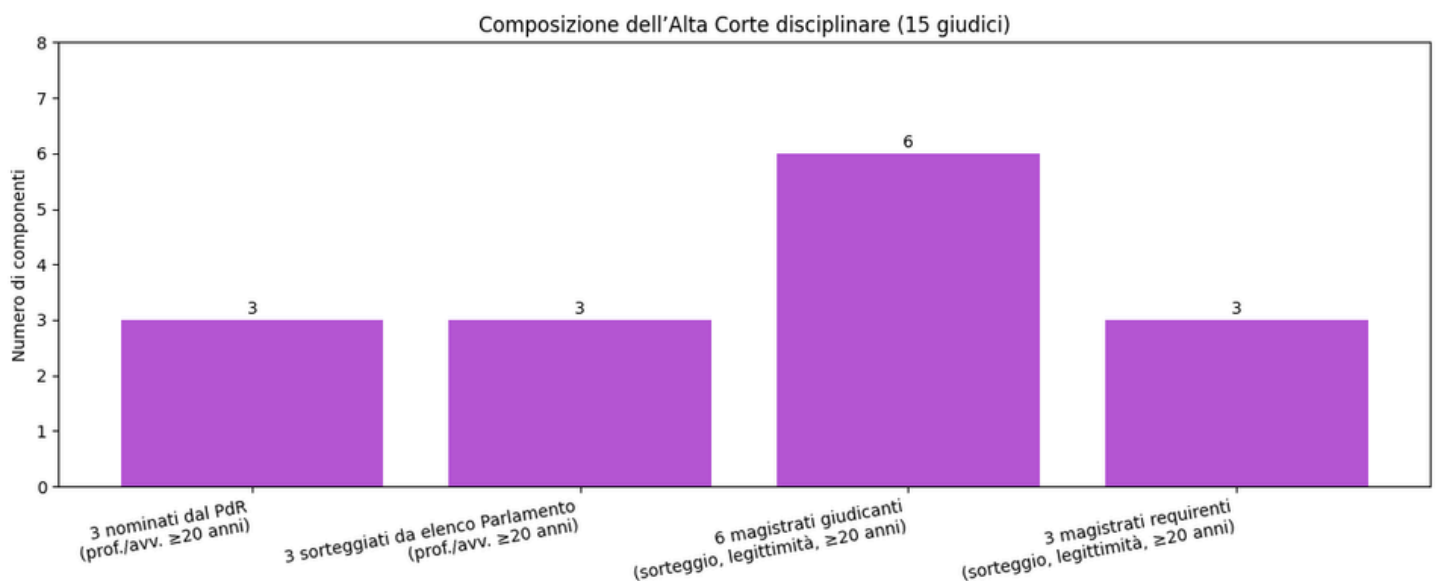
correnti o crea un ‘correntone politico’ mascherato? Se il problema è il correntismo: perché la soluzione dovrebbe passare da liste che la politica può influenzare?

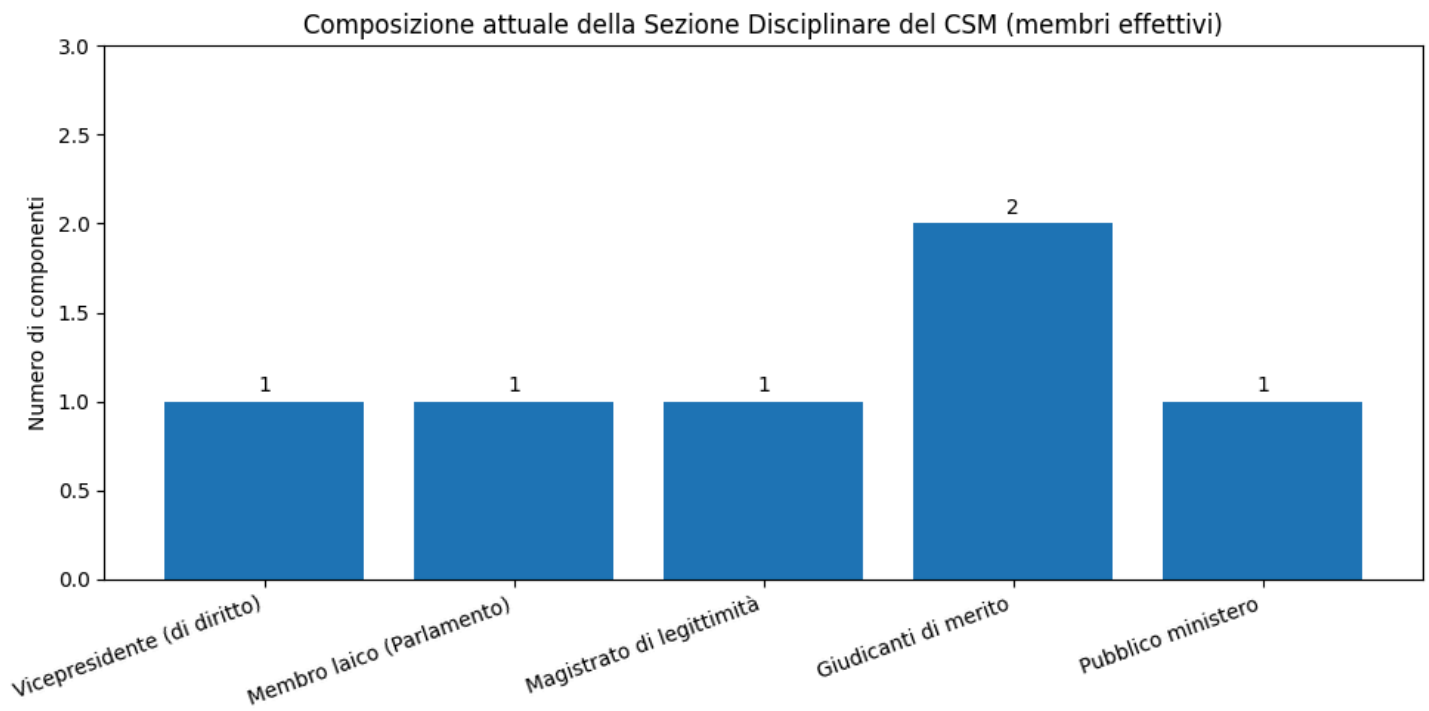
7. Alta Corte disciplinare e responsabilità: fiducia o nuovo potere?

Tesi NO

Il NO teme che lo spostamento del disciplinare e la creazione di nuovi snodi possano diventare un punto di pressione indiretta, o comunque un nuovo centro di potere che non migliora la vita del cittadino. Inoltre esiste già una [sezione disciplinare](#) che sanziona i magistrati (interno al CSM) ed è fra i più attivi d'Europa, a dimostrazione che si fanno sconti a nessuno in termini disciplinari.

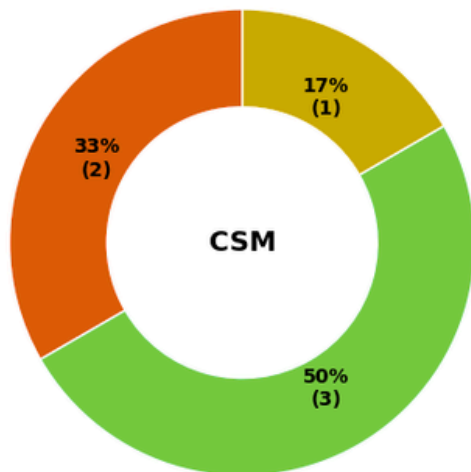
In questa chiave, il NO collega disciplina al secondo tempo: se l'architettura lascia margini a leggi ordinarie future, la maggioranza può incidere su criteri e funzionamento, influenzando comportamenti per via 'disciplinare'. Viene infatti criticata anche la presenza maggiore di laici, i quali rappresentano i 2/5 invece dei 1/3 del csm.



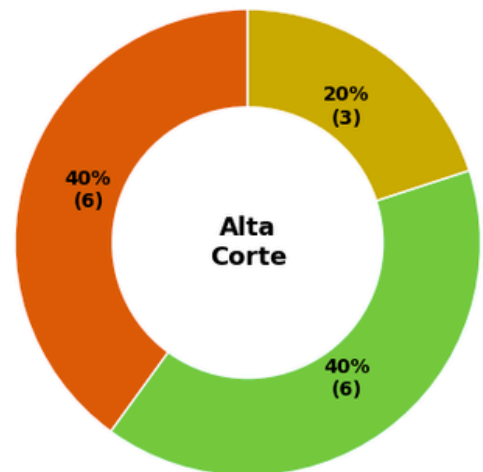


Confronto composizione — due grafici a torta (donut)

Sezione Disciplinare CSM
Totale: 6



Alta Corte disciplinare
Totale: 15



Laici Togati giudicanti Togati requirenti/PM

Il NO aggiunge che vi è un'altra controversia da non sottovalutare, l'impossibilità da parte dei magistrati di vincere il ricorso contro una sanzione poiché non verrebbe giudicato in cassazione bensì dagli stessi giudici dell'**alta corte** (chi condanna revisiona)

Replica SÌ (confutazione)

Il sì presenta l'Alta Corte come scorporo del giudizio disciplinare dall'assetto in cui giudici e PM stanno insieme: obiettivo dichiarato è rendere più credibile e indipendente la risposta disciplinare, evitando l'impressione di autoreferenzialità.

In parallelo collega la riforma alla domanda sociale di responsabilità, soprattutto nell'area della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) e al danno esistenziale che alcuni errori possono produrre.

Che cosa resta controverso

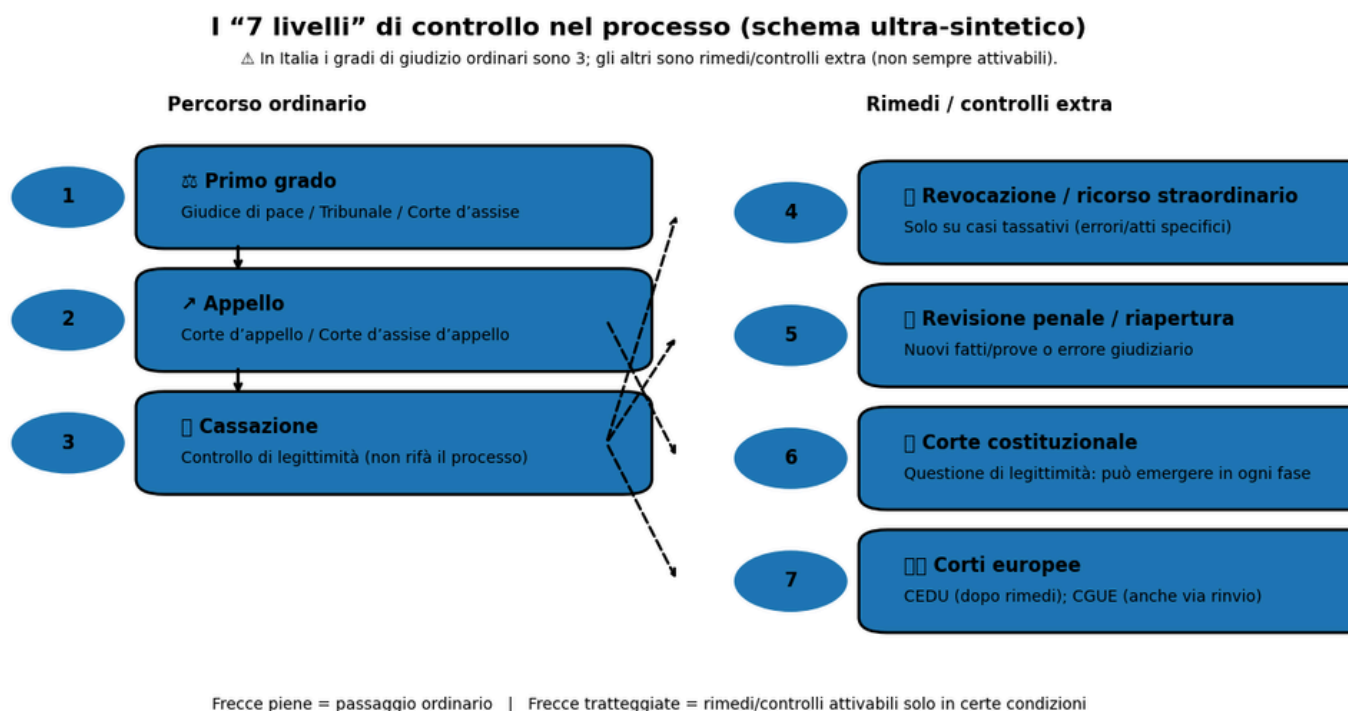
Il dilemma è: separare il disciplinare aumenta credibilità (SÌ) oppure crea un punto(impossibile da contestare) più esposto a cattura o pressione indiretta (NO). La risposta dipende dalla composizione, dalle garanzie procedurali e dalla trasparenza. Dubbi anche sulla scelta di mettere un laico in più, in che modo garantirebbe più correttezza? La nuova disciplina tutela meglio il cittadino o incentiva prudenza eccessiva/paura nel magistrato? Quale garanzia impedisce che la disciplina diventi una leva di pressione indiretta sui magistrati?

8. Errori giudiziari e sistema dei gradi: che c'entra con la riforma?

Tesi NO

La scheda NO dedica spazio a distinguere tra errore grossolano (scambio di persona, prove travisate macroscopicamente) e fisiologia del sistema dei gradi, dove valutazioni diverse possono emergere su casi complessi e indiziari.

Il NO presenta i gradi di giudizio come convenzione istituzionale che riduce l'errore, non come certificato di mala fede del giudice precedente. Quindi contesta l'uso del tema 'errori' come leva emotiva per giustificare cambiamenti strutturali sulla carriera del PM. Anche perché in questo caso allora andrebbe rivisto un potenziale appiattimento dei giudici su quelli di altri gradi. (qui perché non vi è paura riguardo la terzieta?)



Replica SÌ (confutazione)

Nel materiale SÌ, l'attenzione sugli atti che incidono sulla libertà personale porta a ricollegare l'errore a un problema di fiducia: quando autorizzi intercettazioni o cautelari, serve un giudice percepito come pienamente terzo. Anche qui la promessa non è 'zero errori', ma 'più credibilità dei filtri'.

Inoltre la discussione sulla responsabilità (colpa) è usata come parte della risposta alla domanda sociale: chi paga quando l'errore produce danni enormi?

Che cosa resta controverso

Il tema errori può essere usato in due modi: (a) come argomento di pancia per cambiare l'assetto (criticata dal NO), oppure (b) come spinta a rafforzare filtri e credibilità nelle fasi invasive (SÌ). Il nodo è: la separazione delle carriere riduce davvero un tipo di errore specifico? o agisce altrove e si potrebbero verificare le stesse dinamiche attuali? Quale errore riduce la separazione delle carriere, concretamente? Se l'errore è il problema: perché non intervenire su risorse, organizzazione e qualità della prova prima? La terzietà percepita del giudice riduce anche l'errore o solo la sfiducia pubblica nei suoi confronti?

9. Metodo prudenziale del NO: pacchetto unico e onere della prova

Tesi NO

Nel NO c'è una regola di metodo: se il quesito è unico e comprende molte modifiche insieme, non puoi separare ciò che ti piace da ciò che non ti piace. In Costituzione, modificare di nuovo richiede tempi lunghi e maggioranze complesse: perciò, se esiste anche un solo nodo ritenuto pericoloso, la prudenza suggerita è votare NO.

La scheda individua come nucleo più critico la separazione delle carriere, perché incide sulla natura del PM e apre la strada a riforme ordinarie di completamento. Di conseguenza, anche un sorteggio "in astratto" interessante non bilancia, per il NO, il rischio di un pacchetto complessivo giudicato sbilanciato.

La domanda da porre ai sostenitori del SÌ è: se davvero alcuni pezzi sono buoni e altri controversi, perché non una riforma 'spacchettata', con scelte distinte e verificabili?

Replica SÌ (confutazione)

Il SÌ non nega che il pacchetto abbia più elementi, ma tende a vederli come coerenti: separare carriere + rendere più credibile autogoverno/disciplinare + ridurre correntismo (sorteggio) sono pezzi di un'unica architettura orientata alla terzietà e alla fiducia.

inoltre, si propone una lente pratica: se l'attuale percezione è che giudice e accusa stiano nello stesso contenitore, la riforma 'unitaria' serve a cambiare la percezione strutturalmente, non con piccoli aggiustamenti che verrebbero percepiti come meno efficaci

Che cosa resta controverso

È uno scontro tra prudenza istituzionale (NO: cambiare poco e separare i piani valutando cosa sia utile e cosa non) e riforma architetturale (SÌ: cambiare l'intero l'assetto per fiducia dei cittadini). La decisione dipende da quanto valuti controllabili i rischi (soprattutto quelli rinviati a legge ordinaria). Preoccupa sempre lo spazio lasciato a leggi ordinarie future: più spazio = più rischio per chi vota NO

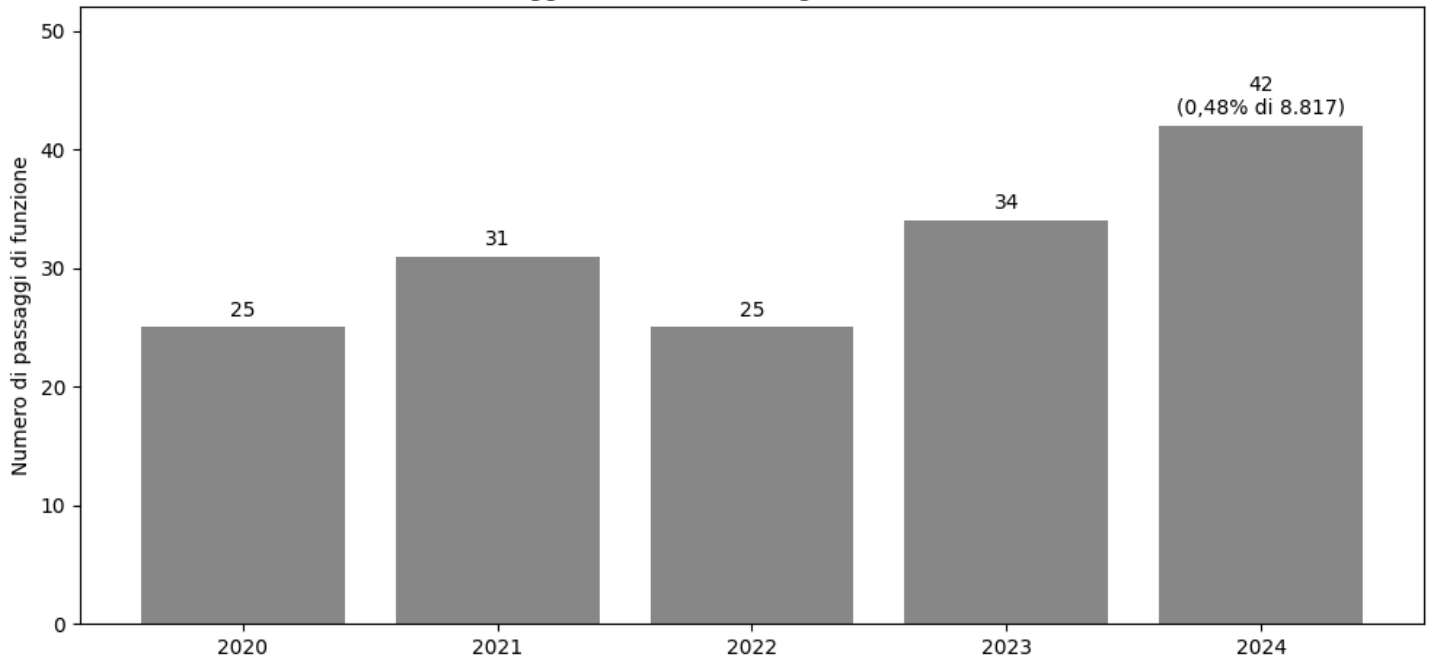
10. Sezioni non sovrapposte: argomenti tipici del NO e argomenti tipici del SÌ

Qui separo ciò che, è trattato soprattutto da una parte o con enfasi molto diversa. Serve a evitare falsi confronti (a volte una parte discute un tema che l'altra quasi non tratta).

10A. Argomenti tipici del NO (o trattati con forza maggiore)

- PM organo di giustizia: il filtro e la ricerca anche a discarico come presidio dell'innocente e dell'efficacia verso il responsabile reale.
- Sequenza istituzionale: la riforma come condizione per completamenti ordinari (priorità reati, PG, flussi).
- Sorteggio finto: rischio liste pre-selezionate e disequilibrio laici/togati; rinvio a legge ordinaria come moltiplicatore del rischio.
- Pacchetto unico: prudenza costituzionale; onere della prova sul cambiamento; richiesta di riforma spaccettata.
- Siamo indietro rispetto all'UE: ove presente la separazione delle carriere assoggetta il pm al governo, per dare più equilibrio sono infatti presenti spesso giudici istruttori.
- La separazione delle funzioni è già presente con la riforma cartabia che rende di fatto quasi impossibile saltare da una carriera all'altra come era in passato/vedi grandi magistrati come Falcone, Nersisyan e Di Pietro (Favorevole al SÌ oggi) basti guardare al numero di magistrati che hanno cambiato carriera nel 2024, 42 su 8817 magistrati totali.

Passaggi di funzione dei magistrati (2020-2024)

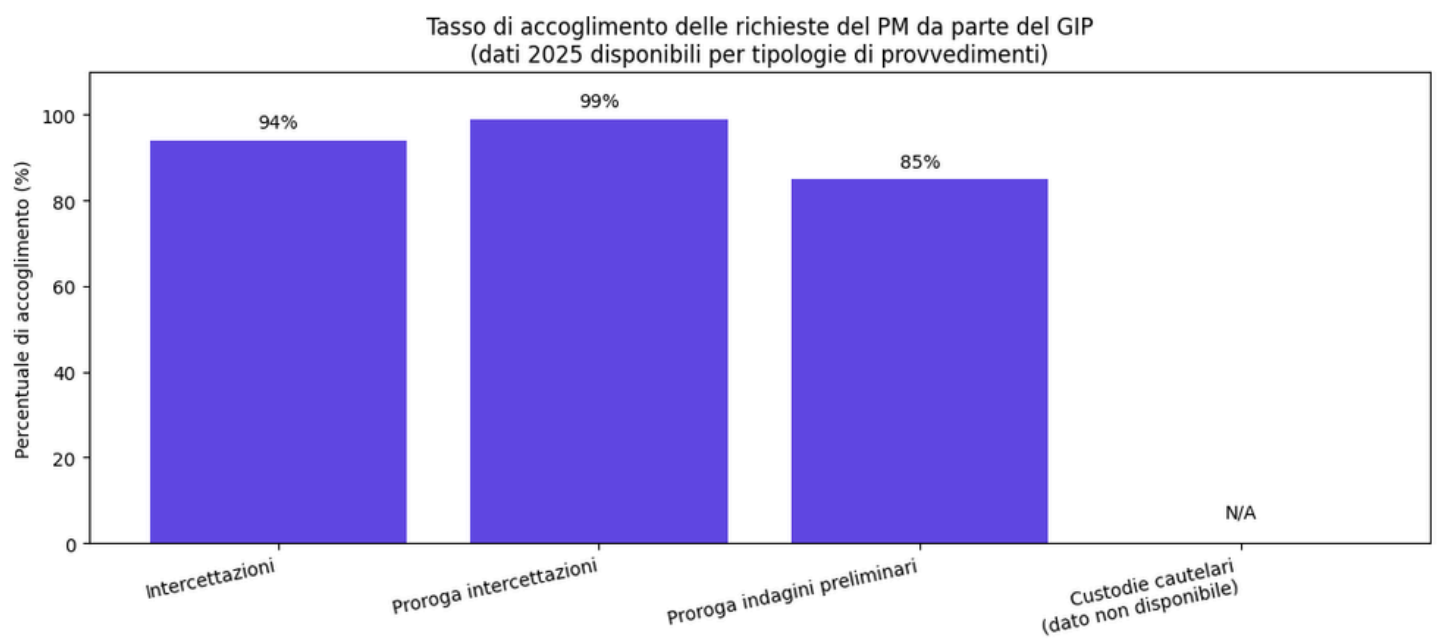


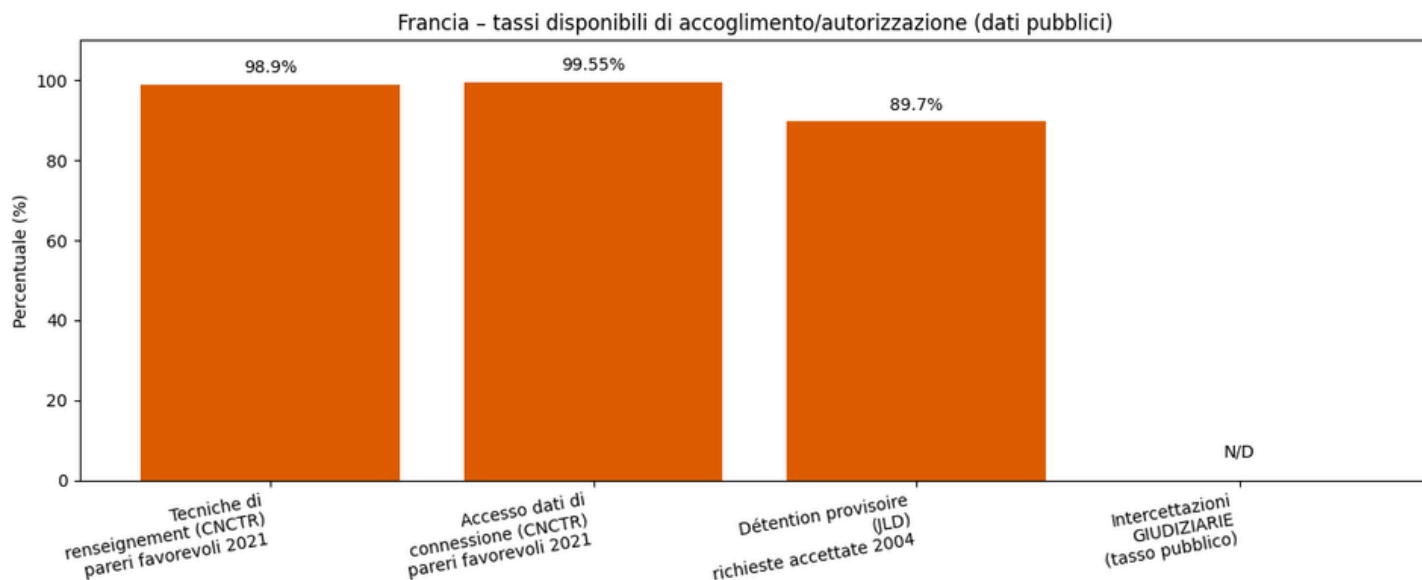
- La magistratura non vuole cambiare(falso):il 4 marzo 2025 cesare parodi ha incontrato il governo Meloni e ha fornito uin piano composto in 8 punti per migliorare e ottimizzare la magistratura
- Euroscetticismo: il consiglio europeo della magistratura si era espresso sulla particolare rigidita e severita dell'organo disciplinare del cs.
- stesso nodo: il problema reale semmai sta nell'appiattimento fra i vari gradi e quindi fra giudici di grado diverso,ma bisognerebbe avere la stessa malafede che si ha nei confronti dei PM(per chi vota si) per sviluppare un pensiero analogo.
- Il pm non è un semplice avvocato dello stato:il pm svolge funzioni diverse dalla avvocato e soprattutto deve ricercare la verita sia con prove a carico che a discarico dell'imputato
- non si riduce davvero il correntismo: non vi è alcuna relazione fra le correnti che fanno parte dell'ANM dove sono iscritti il 98% dei magistrati e il csm(sarebbe quest'ultimo ad essere diviso)quindi le correnti non cesserebbero di esistere anzi tramite estrazione prettamente casuale si potrebbe ottenere un csm composto dalla medesima corrente (1) se invece si potrebbe formare un csm estratto da una piccola lista dalla maggioranza (2) lo scenario sarebbe ancora peggio
- I pm non sono tutti di sinistra come si dice:ad oggi risultano piu iscritti nelle correnti conservatrici(MI) che in quelle moderate e progressiste all'interno dell'ANM.
- Ovvio che i giudici si conoscano e non cessera sicuramente di esistere questo aspetto:frequentando gli stessi palazzi di giustizia è inevitabile che essi si conoscano sul lungo termine.

BONUS PICERNO

il sì della Picerno ,deputata del partito democratico,ha generato una spaccatura all'interno del partito democratico,nel frattempo la segretaria di partita Elly Schlein rimane salda sul sì e guida la conseguente linea di partita,fra le argomentazioni della Picerno vi è quella di un estrema

concessione sulle indagini preliminari da parte del gip nei confronti dei pm,ci mostra i seguenti dati,90% delle richieste vengono accolte e il 40% di questi casi terminano in assoluzione,quando ormai però il clamore mediatico ha già rovinato la vita dell indagato/imputato





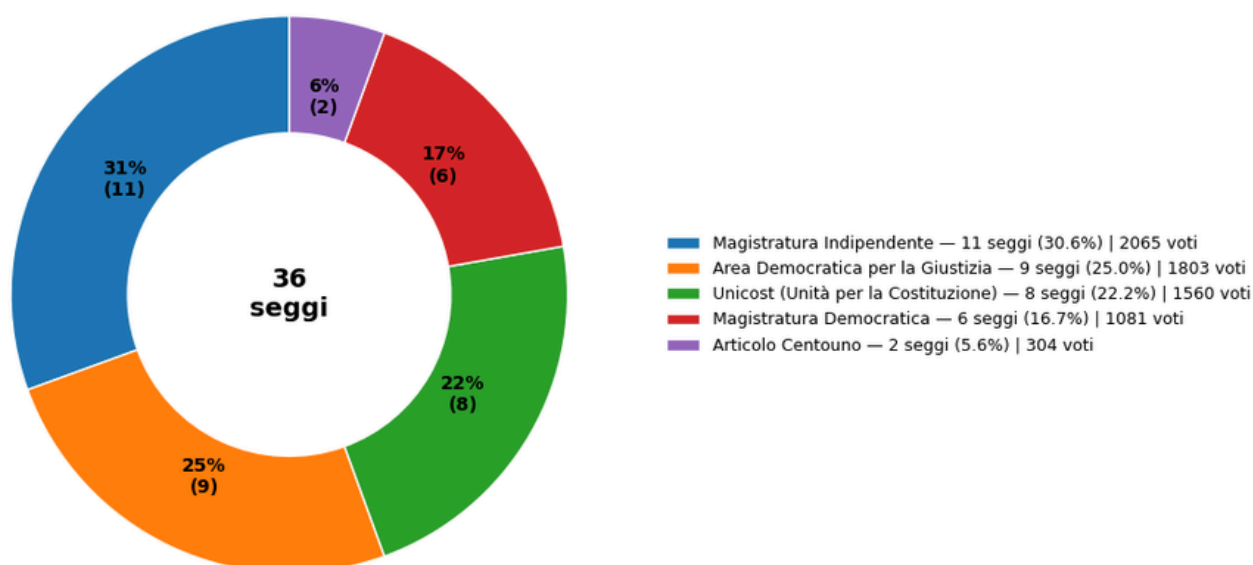
Dove sta l'errore?

Confrontando i dati degli altri paesi europei smentiscono la Picerno, poiché, anche dove vi è una netta separazione delle carriere (come per esempio in Francia e in Germania vi sono gli stessi dati, anzi la % delle autorizzazioni nei paesi con la separazione delle carriere e delle funzioni è ancora più alto.

10B. Argomenti tipici del SI (o trattati con forza maggiore)

- Terzietà e apparenza di terzietà: la fiducia del cittadino come criterio guida dell'architettura.
- Focus su indagini e libertà personale: quando si autorizzano misure invasive, la percezione di terzietà è decisiva.
- Disciplina come credibilità: scorporo e Alta Corte per ridurre autoreferenzialità percepita per sanzioni più giuste
- Anti-correntismo: sorteggio come rottura delle filiere e di elezioni di favore, purché regole a monte siano pulite, CSM che non dipende più da accordi di potere e di influenza all'interno dell'ANM

ANM — composizione del Comitato Direttivo Centrale (CDC) Ripartizione dei seggi per lista (elezioni 26-28 gennaio 2025)



11. Checklist finali

- Qual è il beneficio concreto per me (vittima o indagato) entro 1–2 anni? E qual è invece solo un cambio di assetto tra istituzioni?
- Quali parti della riforma rinviando a leggi ordinarie future (liste, criteri, maggioranze, procedure)? Chi le scrive in concreto?
- La separazione delle carriere rende il PM più ‘di parte’? Se sì, quali anticorpi proteggono l’innocente prima della sentenza?
- Il giudice è già terzo: quale problema reale di fiducia o percezione oggi si vuole risolvere? Hai esempi concreti?
- Il sorteggio è davvero casuale o avviene dentro liste controllabili? Chi costruisce la lista e con quali criteri controllabili?
- L’Alta Corte disciplinare aumenta credibilità o apre una leva di pressione? Chi la compone e con quali garanzie?
- Se i tempi dei processi non migliorano, vale la pena cambiare la Costituzione per un effetto soprattutto di ‘fiducia/terzietà’?
- Se domani cambia maggioranza politica, la riforma resta neutra o diventa più rischiosa? Perché?
- Perché il pacchetto non è spacchettato? Cosa perde/guadagna la democrazia con un voto unico su temi diversi?

CI SI VEDE AL SEGGIO!

